

Projeto de Lei Complementar nº 48 /2022

Poder Executivo

Altera a Lei Complementar nº 15.756, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece normas de finanças públicas no âmbito do Estado voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com a adoção de mecanismos de limitação do gasto público e de controle e manutenção do equilíbrio das contas públicas.(SEI 3510-0100/22-0)

Art. 1º Na Lei Complementar nº 15.756, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece normas de finanças públicas no âmbito do Estado voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com a adoção de mecanismos de limitação do gasto público e de controle e manutenção do equilíbrio das contas públicas, no art. 2º, no §4º, ficam alterados os incisos II e III, conforme segue:

“Art. 2º

.....

§ 4º

.....

II - as despesas custeadas com recursos de transferências previstas nos arts. 166 e 166-A da Constituição Federal;

III - as despesas custeadas com recursos de transferências da União com aplicações vinculadas, conforme definido pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia;

.....”

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogado o §7º do art. 2º da Lei Complementar nº 15.756, de 8 de dezembro de 2021.

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora enviado à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa visa alterar a Lei Complementar nº 15.756, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece normas de finanças públicas no âmbito do Estado voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com a adoção de mecanismos de limitação do gasto público e de controle e manutenção do equilíbrio das contas públicas.

A proposta busca harmonizar sua redação aos termos da Lei Complementar Federal nº 189, de 4 de janeiro de 2022, que alterou a Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, e às orientações recentemente exaradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Nesse sentido, propõe-se alinhar o rol de despesas que não estão incluídas na base de cálculo e na regra de limitação das despesas primárias às alterações trazidas pela LC nº 189/22, promulgada após o Pedido de Adesão do Rio Grande do Sul, o qual foi protocolado perante a União em 29 de dezembro de 2021.

Ademais, a revogação do § 7º do art. 2º alinha a legislação estadual à recente manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de que o cumprimento do limite de crescimento anual das despesas primárias no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal compreende a vigência do RRF e de que o Estado do Rio Grande do Sul, ao pretender excluir as despesas referentes aos investimentos e às inversões financeiras, extrapola o rol contido no § 4º do art. 2º da LC nº 159/2017.

Assim, para retomar a sustentabilidade fiscal, o Estado segue avançando na implementação de reformas estruturais profundas. Uma vez que a repercussão financeira dessas medidas se dará principalmente a médio e longo prazo, o ingresso no RRF é peça imprescindível na estratégia de reequilíbrio das contas públicas, na medida em que propiciará o fôlego financeiro necessário para atravessar as severas restrições de fluxo de caixa, que inviabilizam a retomada do pagamento da dívida com a União no curto prazo.

Estas são, pois, as razões que justificam a presente proposição

Poder Executivo